

경고요구 및 통보

1. 제 목 : 인사명령 등 인사관리 부적정

2. 관계기관 : ■■■■■병원

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■■병원에서는 본사로부터 임용권이 위임된 직원에 대하여 자체적으로 신규채용, 승진, 승급, 보직 등 임용을 실시하고 있으며, 직원 인사관리 기본방침에 관한 사항, 직원의 승진 등을 심의 의결하기 위해 인사위원회를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「인사규정」 제6조(임용의 원칙)에 따르면 임용은 자격기준에 의한 시험성적, 근무성적, 자격(면허), 기타 능력의 실증에 의함을 원칙으로 하며,

또한 같은 규정 제6조 제2항에 따르면 직원의 임용은 그 일자를 소급할 수 없고, 다만 재직 중 공적이 특히 현저한 사람이 사망하여 추서할 경우에는 예외로 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 직원의 임용은 직원의 신분, 보수와 직결되는 점을 고려할 때 그 일자를 소급하여서는 아니 되고 임용발령일 이전 또는 당일에 명해야 하며, 인사위원회를 통해 임용이 결정되는 때는 임용일 이전에 인사위원회를 실시하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20 ~ '21 ■■■■■병원의 인사위원회를 통한 임용 현황을 확인한 결과, 아래 [표]와 같이 임용일 이후에 인사위원회를 개최하여 인사명령을 소급 적용한 사실을 확인하였습니다.

[표] 인사위원회 및 인사발령 소급 현황

(단위 : 건 수)

번호	임용일	인사위원회		인사명령일
		개최일자	내 용	
1	2020.01.01.	2020.01.16.	2020년 제1차 : 근속승진(무보직 4급) 심의	2020.01.20.
2	2020.08.01.	2020.08.25.	2020년 제13차 : 근속승진(무보직 4급) 심의	2020.09.01.
3	2021.01.01.	2021.01.04.	2020년 제19차 : 전문의 정규직 전환 등 3건 심의	2021.01.07.
4	2021.01.01.	2021.01.18.	2021년 제1차 : 근속승진(무보직 4급) 심의	2021.01.22.
5	2021.04.01.	2021.04.08.	2021년 제6차 : 근속승진(무보직 4급) 심의	2021.04.12.

4. 관계기관 의견 : ■■■■■병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■■병원장은

- 인사명령이 소급되지 않도록 인사위원회를 임용일 전에 실시하시기 바라며,
(통보)

○ ○○○이사는

- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)